

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо порядку дій поліцейських у межах спільних заходів з
територіальними центрами комплектування та соціальної
підтримки

Київ – 2026



НПУ № 41828-2026 від 27.04.2026 (1580775)

Підписав: Горяченко Руслан Іванович

Сертифікат: 6C9E48EB050893DA04000000649F010001090600

Дійсний: з 06.07.2025 21:00:00 по 06.07.2027 20:59:59

ЧАСТИНА 1

ЗАГАЛЬНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА НОРМАТИВНО ВИЗНАЧЕНІ ЗАСАДИ УЧАСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У СКЛАДІ ГРУП ОПОВІЩЕННЯ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ, ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ З ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ЦЕНТРАМИ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ (ДАЛІ – ТЦК ТА СП), ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ, НОСІННЯ ОДНОСТРОЮ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОРТАТИВНИХ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ЗАВДАНЬ

1. Загальні положення.
2. Повноваження поліцейського у складі групи оповіщення.
3. Вимоги до зовнішнього вигляду та однострою поліцейського.
4. Використання нагрудної бодікамери.

ЧАСТИНА 2

РЕКОМЕНДАЦІЙНІ МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИ (У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ / ВІДМОВИ ПРЕД'ЯВИТИ ДОКУМЕНТИ) ТА ТАКТИКА ДІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ ДОКУМЕНТІВ ОСОБИ, ПРОВЕДЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА ЗУПИНЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

1. Усне опитування особи.
2. Перевірка інформації через офіційні бази Національної поліції та державні реєстри.
3. Перевірка електронних документів у застосунку «Дія».
4. Опитування свідків або осіб, які можуть підтвердити відомості.
5. Перевірка транспортних та реєстраційних даних.

ЧАСТИНА 3

ДІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ У ОСОБИ ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ РАЗОМ ІЗ ДОКУМЕНТОМ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ, ТА ВЧИНЕННЯ ЦІЄЮ ОСОБОЮ ЗЛІСНОЇ НЕПОКОРИ

1. Представлення поліцейського.
2. Фото- та відеофіксація.
3. Законна вимога про пред'явлення документів.
4. Вчинення злісної непокори та відмова від надання документів.
5. Роз'яснення прав затриманій особі.
6. Повідомлення про проведення поверхневої перевірки.
7. Доставлення до підрозділу поліції.
8. Встановлення затриманої особи.
9. Складання протоколу про адміністративне затримання.
10. Складання протоколу про адміністративне правопорушення.
11. Перевірка по ІПНП та доставлення до ТЦК та СП.
12. Складання протоколу про адміністративне затримання.

ЧАСТИНА 4

ДІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ У ОСОБИ ВІЙСЬКОВО–ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ РАЗОМ ІЗ ДОКУМЕНТОМ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ, У РАЗІ ЇХ ДОБРОВІЛЬНОГО НАДАННЯ

1. Представлення поліцейського.
2. Фото- та відеофіксація.
3. Законна вимога про пред'явлення документів.
4. Перевірка по ІПНП та доставлення до ТЦК та СП.
5. Повідомлення про проведення поверхневої перевірки.
6. Складання протоколу про адміністративне затримання.

ЧАСТИНА 5

ДІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІД ЧАС ЗУПИНКИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ НА БЛОКПОСТУ ТА ПЕРЕВІРКИ ВІЙСЬКОВО–ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ РАЗОМ ІЗ ДОКУМЕНТОМ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ, ТА ВЧИНЕННЯ ЦІЄЮ ОСОБОЮ ЗЛІСНОЇ НЕПОКОРИ

1. Загальні підстави функціонування блокпостів.
2. Повноваження щодо зупинки транспортних засобів на блокпостах.
3. Заходи контролю на блокпостах.
4. Повноваження поліції під час воєнного стану.
5. Стаття 35 Закону України «Про Національну поліцію». Зупинення транспортного засобу.
6. Представлення поліцейського.
7. Фото- та відеофіксація.
8. Законна вимога про пред'явлення документів.
9. Вчинення непокори та відмова від надання документів.
10. Роз'яснення прав затриманій особі.
11. Повідомлення про проведення поверхневої перевірки.
12. Доставлення до підрозділу поліції.
13. Встановлення затриманої особи.
14. Складання протоколу про адміністративне затримання.
15. Складання протоколу про адміністративне правопорушення.
16. Перевірка по ІПНП та доставлення до ТЦК та СП.
17. Складання протоколу про адміністративне затримання.

ЧАСТИНА 6

ДІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІД ЧАС ЗУПИНКИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ НА БЛОКПОСТУ ТА ПЕРЕВІРКИ ВІЙСЬКОВО–ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ РАЗОМ ІЗ ДОКУМЕНТОМ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ, У РАЗІ ЇХ ДОБРОВІЛЬНОГО НАДАННЯ

1. Загальні підстави функціонування блокпостів.
2. Повноваження щодо зупинки транспортних засобів на блокпостах.
3. Заходи контролю на блокпостах.
4. Повноваження поліції під час воєнного стану.

5. Стаття 35 Закону України «Про Національну поліцію». Зупинення транспортного засобу.
6. Представлення поліцейського.
7. Фото- та відеофіксація.
8. Законна вимога про пред'явлення документів.
9. Перевірка по ІПНП та доставлення до ТЦК та СП.
10. Повідомлення про проведення поверхневої перевірки.
11. Складання протоколу про адміністративне затримання.

ЧАСТИНА 7

ДІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРИ ВИЯВЛЕННІ ОСОБИ, ЯКА САМОВІЛЬНО ЗАЛИШИЛА ВІЙСЬКОВУ ЧАСТИНУ АБО МІСЦЕ СЛУЖБИ

1. Представлення поліцейського.
2. Фото- та відеофіксація.
3. Законна вимога про пред'явлення документів та перевірка по базах.
4. Перевірка по ІПНП.
5. Перевірка наявності ухвали слідчого судді/суду про привід особи.
6. Дії у разі відсутності ухвали слідчого судді/суду про дозвіл на затримання з метою приводу.
7. Дії у разі наявності ухвали слідчого судді/суду про дозвіл на затримання з метою приводу.
8. Роз'яснення прав затриманій особі.

ЧАСТИНА 1**ЗАГАЛЬНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА НОРМАТИВНО ВИЗНАЧЕНІ ЗАСАДИ
УЧАСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У СКЛАДІ ГРУП ОПОВІЩЕННЯ, ЇХ
ПОВНОВАЖЕННЯ, ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ З ТЦК ТА СП, ВИМОГИ ДО
ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ, НОСІННЯ ОДНОСТРОЮ ТА
ЗАСТОСУВАННЯ ПОРТАТИВНИХ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРІВ ПІД ЧАС
ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ЗАВДАНЬ****1. Загальні положення**

Ці методичні рекомендації розроблено відповідно до положень статей 210, 210¹, 259, 261, 262, 263, 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), Закону України «Про Національну поліцію», Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560, інших нормативно–правових актів.

Статтями 210 та 210¹ КУпАП за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку, а також порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлено адміністративну відповідальність.

Згідно з частиною 5 статті 24 Закону України «Про Національну поліцію», за зверненням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК), органів Служби безпеки України або розвідувальних органів України органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП, а також здійснюють адміністративне затримання та доставлення до цих центрів та органів призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210¹ КУпАП.

Крім того, абзацом третім пункту 56 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487, визначено, що Національна поліція України за зверненням районних (міських) ТЦК та СП, органів служби безпеки України та розвідувальних органів здійснює адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210¹ КУпАП, до найближчого районного (міського) ТЦК та СП, органів СБУ.

Відповідно до абзацу 6 пункту 16 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560, керівники територіальних органів (підрозділів) поліції з набранням чинності Указом Президента України про оголошення (продовження) мобілізації та/або з отриманням розпорядження про проведення заходів мобілізації відповідного голови (начальника) обласної, Київської та Севастопольської міської, районної держадміністрації (військової адміністрації), зокрема, організовують

проведення поліцейськими перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу, та у разі відсутності у такої особи військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) чи наявності інформації в реєстрах та базах (банках) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, про розшук такої особи здійснення адміністративного затримання та доставлення такої особи до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Указане повноваження поліції передбачено пунктом 1 частини 2 статті 262 КУпАП, де закріплено, що адміністративне затримання провадиться Національною поліцією зокрема, при порушенні призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку, порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Відповідно до абзацу 11 пункту 10 Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1456, уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби в разі проїзду транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти в'їзду-виїзду.

Відповідно до підпункту 1 пункту 20 Порядку встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1455, заходи з контролю в'їзду/виїзду на блокпостах включають:

- перевірку документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи;
- перевірку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу (документів на транспортний засіб, документів на вантаж, дорожнього листа тощо);
- проведення огляду транспортного засобу та вантажу (товару) щодо відповідності документам на вантаж (товар);
- затримання осіб, транспортних засобів, вантажу (товару), проведення їх огляду та передачу їх уповноваженим представникам правоохоронних органів;
- тимчасове обмеження (заборону) руху транспортних засобів та осіб.

Відповідно до пункту 42 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560, за розпорядженням голови районної чи міської держадміністрації (військової адміністрації), на пропозицію керівника відповідного ТЦК та СП:

– утворюються групи оповіщення;

– визначаються їхня кількість, чисельний склад, порядок роботи та забезпечення;

– призначаються старші груп оповіщення з представників держадміністрацій, органів місцевого самоврядування або ТЦК та СП.

Згідно з пунктом 43 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560, керівники територіальних органів (підрозділів) поліції на підставі розпорядження голови держадміністрації або керівника ТЦК та СП видають накази про призначення осіб до складу груп оповіщення та забезпечують їх участь у заходах оповіщення.

Відповідно до пункту 44 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560, для організації роботи груп оповіщення керівник ТЦК та СП не пізніше ніж за день до проведення таких заходів видає наказ, у якому визначаються: старші груп оповіщення із числа представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Крім того, відповідно до абзацу 2 пункту 1 розділу V Інструкції з організації діяльності підрозділів дотримання прав людини Національної поліції України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України 16 жовтня 2024 року № 699, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2024 року за № 1589/42934, про кожне затримання поліцейський, який його здійснив, невідкладно повідомляє, зокрема, за допомогою технічних засобів електронних комунікацій працівника підрозділу дотримання прав людини.

Відповідно до пункту 3 розділу I Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Облік звернень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів Служби безпеки України або розвідувальних органів України про призовників, військовозобов'язаних, резервістів» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України 10 лютого 2025 року № 80, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 березня 2025 року за № 455/43861, основними завданням інформаційної підсистеми «Облік звернень» є: автоматизація процесу обліку звернень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів Служби безпеки України або розвідувальних органів України про доставлення осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до абзацу 2 пункту 2 наказу «Про взаємодію Державного бюро розслідувань та Національної поліції України під час організації розшуку осіб», затвердженого спільним наказом Державного бюро розслідувань та Міністерства внутрішніх справ України від 21 липня 2025 року № 367/486, центральному органу управління поліції та територіальним органам поліції у

разі затримання або встановлення місцезнаходження розшукуваної особи невідкладно за допомогою технічних засобів зв'язку (телефонним, факсимільним зв'язком або на офіційну адресу електронної пошти) інформувати ініціатора розшуку або найближчий до нього за місцем дислокації підрозділ центрального апарату (територіального управління) ДБР та забезпечувати утримання (за наявності законних підстав) розшукуваної особи в спеціально відведених приміщеннях до передачі такої затриманої особи працівникам ДБР відповідно до вимог законодавства.

! Важливо. Поліцейський не може бути старшим групи оповіщення.

2. Повноваження поліцейського у складі групи оповіщення

У складі групи оповіщення поліцейський може здійснювати:

- комунікацію з громадянами;
- зупинку транспортного засобу (стаття 35 Закону України «Про Національну поліцію»);
- перевірку документів (стаття 32 Закону України «Про Національну поліцію»);
- перевірку наявності інформації в реєстрах та базах (банках) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, про розшук такої особи (пункт 16 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560);
- адміністративне затримання та доставлення до найближчого ТЦК та СП.

! Важливо. Поліцейський не вручає повістки.

3. Вимоги до зовнішнього вигляду та однострою поліцейського

Відповідно до пунктів 7, 8 розділу I Правил носіння однострою поліцейських, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 19 серпня 2017 року № 718 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 11 травня 2022 року № 287), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2017 року за № 1122/30990:

Під час виконання службових обов'язків (завдань) носіння однострою поліцейськими визначається безпосереднім або прямим керівником.

Поліцейські зобов'язані:

- носити однострій відповідно до вимог Правил;
- утримувати однострій у зразковому стані;
- бережно ставитися до однострою та запобігати його пошкодженню й забрудненню.

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 20 Закону України «Про Національну поліцію», поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати спеціальний жетон, а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню її за допомогою технічних засобів.

4. Використання нагрудної бодікамери

Відповідно до частини 1 статті 40 Закону України «Про Національну поліцію», поліція для виконання покладених на неї завдань та здійснення повноважень, визначених законом, може застосовувати такі технічні прилади, технічні засоби та спеціалізоване програмне забезпечення:

1) фото- і відеотехніку, у тому числі техніку, що працює в автоматичному режимі, технічні прилади та технічні засоби з виявлення та/або фіксації правопорушень;

2) технічні прилади та технічні засоби з виявлення радіаційних, хімічних, біологічних та ядерних загроз;

3) безпілотні повітряні судна та спеціальні технічні засоби протидії їх застосуванню;

4) спеціальні технічні засоби перевірки на наявність стану алкогольного сп'яніння;

5) спеціалізоване програмне забезпечення для здійснення аналітичної обробки фото- і відеоінформації, у тому числі для встановлення осіб та номерних знаків транспортних засобів.

Відповідно до пункту 2 розділу I Інструкції із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України 18 грудня 2018 року № 1026, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 січня 2019 року за № 28/32999, застосування працівниками поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, здійснюється з метою:

- попередження, виявлення або фіксування правопорушення;
- охорони громадської безпеки та власності;
- забезпечення безпеки осіб;
- забезпечення публічної безпеки і порядку.

Відповідно до пункту 4 розділу II Інструкції із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України 18 грудня 2018 року № 1026, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 січня 2019 року за № 28/32999, під час здійснення повноважень поліцейськими портативний відеореєстратор закріплюється на його форменому одязі на грудях (ближче до плечового суглоба) так, щоб не створювати перешкод діям поліцейського. У випадках, пов'язаних з необхідністю якісної фіксації подій, поліцейські можуть тримати портативний відеореєстратор у руках.

Дозволяється закріплення портативного відеореєстратора на екіпіруванні (шоломі) або зброї, якщо їх конструкцією передбачені відповідні кріплення.

У свою чергу пунктом 5 розділу II Інструкції із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України 18 грудня 2018 року № 1026, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 січня 2019 року за № 28/32999, передбачено, що включення портативного відеореєстратора відбувається з моменту початку виконання службових обов'язків та/або спеціальної поліцейської операції, а відеозйомка ведеться безперервно до її завершення, крім випадків, пов'язаних з виникненням у поліцейського особистого приватного становища (відвідування вбиральні, перерви для приймання їжі тощо). У процесі включення портативного відеореєстратора поліцейський переконується в точності встановлених на пристрої дати та часу.

ЧАСТИНА 2

РЕКОМЕНДАЦІЙНІ МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИ (у разі відсутності / відмови пред'явити документи) ТА ТАКТИКА ДІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ ДОКУМЕНТІВ ОСОБИ, ПРОВЕДЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА ЗУПИНЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

1. Усне опитування особи

Поліцейський встановлює попередні анкетні дані: ПІБ, дату народження, місце проживання, громадянство та інші відомості, які особа може повідомити усно. Отримані дані фіксуються та використовуються для подальшої перевірки.

2. Перевірка інформації через офіційні бази Національної поліції та державні реєстри

Поліцейський здійснює пошук даних про особу в ІПНП, реєстрах розшукуваних осіб, реєстрі судимостей, транспортних реєстрах та інших державних інформаційних системах.

Перевіряється:

- наявність судимостей або судимостей у минулому;
- перебування у розшуку;
- актуальність анкетних даних;
- наявність звернень на лінію 102, номер телефону.

3. Перевірка електронних документів у застосунку «Дія»

Особі може бути запропоновано пред'явити електронний паспорт або інший цифровий документ у застосунку «Дія». Поліцейський перевіряє відповідність фото, чинність документа та коректність даних.

4. Опитування свідків або осіб, які можуть підтвердити відомості

Якщо особу неможливо ідентифікувати документально, поліцейський може опитати очевидців, знайомих, співмешканців або інших осіб, які можуть підтвердити її дані.

Їхні пояснення фіксуються письмово або в електронному вигляді.

5. Перевірка транспортних та реєстраційних даних (за наявності транспортного засобу)

У разі, якщо особу було зупинено під час керування транспортним засобом, здійснюється перевірка документів на авто, номерних знаків, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, страхового поліса та звірка інформації через державні реєстри.

**ТАКТИКА ДІЙ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ
ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ ДОКУМЕНТІВ ОСОБИ,
ПРОВЕДЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА ЗУПИНЕННЯ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ**

Для додаткового ознайомлення з тактикою дій та забезпеченням особистої безпеки поліцейських під час перевірки документів особи, проведення поверхневої перевірки та зупинення транспортного засобу – **відскануйте QR-код.**



ЧАСТИНА 3**ДІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ У ОСОБИ ВІЙСЬКОВО–ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ РАЗОМ ІЗ ДОКУМЕНТОМ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ, ТА ВЧИНЕННЯ ЦІЄЮ ОСОБОЮ ЗЛІСНОЇ НЕПОКОРИ****1. Представлення поліцейського**

Підійшовши та звертаючись до громадянина, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. (частина 3 статті 18 Закону України «Про Національну поліцію»).

« – Добрий день! Дільничний офіцер поліції відділу поліції № 2 Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, лейтенант поліції Іваненко».

Рекомендовано: для недопущення ескалації конфлікту поліцейський, який першим ініціює комунікацію, може самотійно, не чекаючи вимоги, пред'явити службове посвідчення.

2. Фото– та відеофіксація

Під час спілкування з особою поліцейський зобов'язаний повідомити її про те, що всі дії безперервно фіксуються на бодикамеру поліцейського, оскільки застосування технічних приладів є одним із превентивних поліцейських заходів. Також, це здійснюється з метою забезпечення відкритості, об'єктивності та дотримання прав усіх учасників під час спілкування.

« – Повідомляю Вас, що всі наші дії безперервно фіксуються на нагрудну бодикамеру відповідно до статті 40 Закону України «Про Національну поліцію»».

Важливо: всі дії поліцейського (у тому числі службове посвідчення) знімати дозволено, так як діяльність Національної поліції України здійснюється на засадах відкритості та прозорості в межах, визначених Конституцією та законами України (стаття 9 Закону України «Про Національну поліцію»).

3. Законна вимога про пред'явлення документів

« – На підставі частини 2 статті 32 Закону України «Про Національну поліцію» пред'явіть, будь ласка, Ваш військово–обліковий документ разом з документом, що посвідчує Вашу особу».

Інформаційно: на підставі частини 2 статті 32 Закону України «Про Національну поліцію» у період дії воєнного стану та/або під час мобілізації (крім цільової) поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово–облікового документа разом з документом, що посвідчує особу, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах.

4. Вчинення злісної непокори та відмова від надання документів

Під час спілкування громадянин чинить злісну непокору, відмовляється надати документи для перевірки та намагається вербально образити поліцейського, тощо.

У такому випадку поліцейський під час спілкування повідомляє громадянина про його затримання за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 185 КУпАП «Злісна непокоря законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця», а саме за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, та про подальше доставлення до найближчого територіально відокремленого підрозділу поліції для встановлення особи.

« – Громадянине, Вас затримано за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення – злісна непокоря законному розпорядженню або вимозі поліцейського».

5. Роз'яснення прав затриманій особі

Одразу після повідомлення громадянину про адміністративне затримання посадова особа (поліцейський), що його здійснює, роз'яснює особі, яка вчинила адміністративне правопорушення, її права, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП.

Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, **НЕГАЙНО** повідомляються її родичі, а на її прохання – також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган (частина 3 статті 261 КУпАП).

Відповідно до статті 59 Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, така допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Згідно із Законом України «Про безоплатну правничу допомогу», а також пунктами 2, 10 Порядку інформування центрів з надання безоплатної правничої допомоги про випадки затримання осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363, затриманій особі обов'язково роз'яснюється право на отримання безоплатної вторинної правничої допомоги та забезпечується невідкладне інформування відповідного центру з надання безоплатної правничої допомоги.

*Також здійснюється повідомлення до Регіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги за єдиним номером **0 800 213 103**.*

Важливо: У разі відмови особи від захисника під час адміністративного затримання безоплатна вторинна правнича допомога може не надаватися, проте така відмова обов'язково підлягає належній фіксації технічними засобами відеозапису, зокрема за допомогою бодікамери поліцейського, із чітким усним (письмовим) підтвердженням особою своєї відмови.

Інформаційно: Відповідно до пункту 2 Порядку інформування центрів з надання безоплатної правничої допомоги про випадки затримання,

адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363, негайно з моменту затримання особи суб'єкт подання інформації повідомляє за допомогою телефонного, факсимільного зв'язку на єдиний контактний номер телефону системи надання безоплатної правничої допомоги (0 800 213 103) (контактний центр системи надання безоплатної правничої допомоги) та інші телефонні номери, електронної пошти або через комплексну інформаційно–аналітичну систему забезпечення надання безоплатної правничої допомоги відповідному регіональному/міжрегіональному центру з надання безоплатної правничої допомоги, **крім випадків адміністративного затримання, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника».**

6. Повідомлення про проведення поверхневої перевірки

Перед тим, як помістити затриману особу до службового транспортного засобу, рекомендовано здійснювати поверхневу перевірку на наявність заборонених предметів, які становлять загрозу життю чи здоров'ю, а також речей, обіг яких заборонено чи обмежено.

« – На підставі статті 34 Закону України «Про Національну поліцію» ми маємо здійснити ВАМ поверхневу перевірку відповідно до встановлених вимог».

Інформаційно: поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу.

7. Доставлення до підрозділу поліції

Після проведення поверхневої перевірки особу поміщають до службового автомобіля та доставляють до найближчого підрозділу поліції.

Відповідно до абзацу 2 пункту 1, розділу V Інструкції з організації діяльності підрозділів дотримання прав людини Національної поліції України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 16 жовтня 2024 року № 699, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2024 року за № 1589/42934, про кожне затримання поліцейський, який його здійснив, невідкладно повідомляє, зокрема, за допомогою технічних засобів електронних комунікацій працівника підрозділу дотримання прав людини (далі — ДПЛ) / окремого інспектора ДПЛ органу (підрозділу) поліції, найближчого до місця фактичного затримання, та здійснює доставлення затриманого до зазначеного органу (підрозділу) поліції з обов'язковим застосуванням технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото– і кінозйомки, відеозапису, засобів фото– і кінозйомки, відеозапису під час перебування затриманого під контролем поліції.

8. Встановлення затриманої особи

Для встановлення особи застосовується частина друга Методичних рекомендацій **(РЕКОМЕНДАЦІЙНІ МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИ (у разі відсутності / відмови пред'явити документи))**.

9. Складання протоколу про адміністративне затримання

Після встановлення особи в підрозділі поліції складається протокол про адміністративне затримання визначений статтею 261 КУпАП, а також відповідно до пункту 5 розділу III Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 06 листопада 2015 року № 1376 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 грудня 2024 року № 818), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1496/27941:

- *Про адміністративне затримання складається протокол, у якому зазначаються:*
 - *дата і місце його складення;*
 - *посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол;*
 - *відомості про особу затриманого;*
 - *час і мотиви затримання.*

10. Складання протоколу про адміністративне правопорушення

Після складання протоколу про адміністративне затримання, в підрозділі поліції складається протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порядок складання протоколу про адміністративне правопорушення визначений в розділі II Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 06 листопада 2015 року № 1376 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 грудня 2024 року № 818), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1496/27941.

11. Перевірка по ІПНП та доставлення до ТЦК та СП

Після встановлення особи, згідно абзацу 6 пункту 16 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560, поліцейським здійснюється перевірка наявності інформації в реєстрах та базах (банках) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, про розшук такої особи.

Поліцейський за допомогою планшетного пристрою в ІПНП заходить у вкладку «ОСОБА», де у відповідні поля вносить дані громадянина (прізвище, ім'я, по батькові та рік народження).

У разі отримання зареєстрованого звернення від ТЦК та СП щодо вчинення громадянином адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 або 210¹ КУпАП, поліцейський зобов'язаний повідомити про це перевіреного громадянина, а також членів складу групи оповіщення.

« – Пане Петро, у нас наявна офіційна інформація від ТЦК та СП щодо вчинення Вами адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 або 210¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ми маємо Вас доставити до найближчого ТЦК та СП, згідно з частиною 5 статті 24 Закону України «Про Національну поліцію», а також відповідно до абзацу 6 пункту 16 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560».

Інформаційно: якщо у особи виникають запитання щодо походження інформації, відображеної у службовому планшетному пристрої, слід пояснити, що органи Національної поліції України за зверненням районних (міських) ТЦК та СП, органів СБУ та розвідувальних органів, надісланим у вигляді набору даних шляхом електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів та єдиною інформаційною системою МВС, здійснюють адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210¹ КУпАП, до найближчого районного (міського) ТЦК та СП, органів СБУ.

Зазначена інформаційна взаємодія здійснюється відповідно до вимог Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства оборони України (далі – МОУ), Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, затвердженого спільним Наказом Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України 18 травня 2023 року № 290/411, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 червня 2023 року за № 1052/40108.

Електронні звернення відносно порушників мобілізаційного законодавства формуються в інформаційних ресурсах МОУ у визначеному електронному форматі та надходять до інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» відповідно до Положення про інформаційно-комунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України» яке затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03 серпня 2017 року № 676 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 березня 2025 року № 221), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за № 1059/30927.

Такі звернення реєструються в системі ПІНП, відповідно до Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року № 100, зареєстрованим у

Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 223/33194, з автоматичним присвоєнням порядкових номерів єдиного обліку.

12. Складання протоколу про адміністративне затримання

Після встановлення особи, у разі якщо під час перевірки через інформаційно-пошукову підсистему ІППП встановлено наявність звернення від ТЦК та СП щодо вчинення громадянином адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 або 210¹ КУпАП, поліцейський доставляє затриманого до ТЦК та СП.

Порядок складання протоколу про адміністративне затримання визначений статтею 261 КУпАП, а також відповідно до пункту 5 розділу III Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 19 серпня 2017 року № 718 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 грудня 2024 року № 818), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1496/27941:

- *Про адміністративне затримання складається протокол, у якому зазначаються:*

- *дата і місце його складення;*
- *посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол;*
- *відомості про особу затриманого;*
- *час і мотиви затримання.*

**УВАГА! ТЕРМІН АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАТРИМАННЯ МОЖЕ
ТРИВАТИ НЕ БІЛЬШ ЯК ТРИ ГОДИНИ.**

ЧАСТИНА 4

ДІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ РАЗОМ ІЗ ДОКУМЕНТОМ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ, У РАЗІ ЇХ ДОБРОВІЛЬНОГО НАДАННЯ

Поліцейський під час спілкування з громадянином чоловічої статі віком 18–60 років встановлює ознаки порушення правил військового обліку, при цьому громадянин добровільно надає документи

1. Представлення поліцейського

Підійшовши та звертаючись до громадянина, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. (частини 3 статті 18 Закону України «Про Національну поліцію»).

« – Добрий день! Дільничний офіцер поліції відділу поліції № 2 Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, лейтенант поліції Іваненко».

Рекомендовано: для недопущення ескалації конфлікту поліцейський, який першим ініціює комунікацію, може самотійно, не чекаючи вимоги, пред'явити службове посвідчення.

2. Фото– та відеофіксація

Під час спілкування з особою, поліцейський зобов'язаний повідомити її про те, що всі дії безперервно фіксуються на бодикамеру поліцейського, оскільки застосування технічних приладів є одним із превентивних поліцейських заходів. Також, це здійснюється з метою забезпечення відкритості, об'єктивності та дотримання прав усіх учасників під час спілкування.

« – Повідомляю Вас, що всі наші дії безперервно фіксуються на нагрудну бодикамеру відповідно до статті 40 Закону України «Про Національну поліцію»».

Важливо: всі дії поліцейського (у тому числі службове посвідчення) знімати дозволено, так як діяльність Національної поліції України здійснюється на засадах відкритості та прозорості в межах, визначених Конституцією та законами України (статті 9 Закону України «Про Національну поліцію»).

3. Законна вимога про пред'явлення документів

« – На підставі частини 2 статті 32 Закону України «Про Національну поліцію» пред'явіть, будь ласка, Ваш військово–обліковий документ разом з документом, що посвідчує Вашу особу».

Інформаційно: на підставі частини 2 статті 32 Закону України «Про Національну поліцію» у період дії воєнного стану та/або під час мобілізації (крім цільової) поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово–облікового документа разом з

документом, що посвідчує особу, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах.

4. Перевірка по ІПНП та доставлення до ТЦК та СП

Згідно абзацу 6 пункту 16 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560, поліцейським здійснюється перевірка наявності інформації в реєстрах та базах (банках) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, про розшук такої особи.

Поліцейський за допомогою планшетного пристрою в ІПНП заходить у вкладку «ОСОБА», де у відповідні поля вносить дані громадянина (прізвище, ім'я, по батькові та рік народження).

У разі отримання зареєстрованого звернення від ТЦК та СП щодо вчинення громадянином адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 або 210¹ КУпАП, поліцейський зобов'язаний повідомити про це перевіреного громадянина, а також членів складу групи оповіщення.

« – Пане Петро, у нас офіційна інформація від ТЦК та СП щодо вчинення Вами адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 або 210¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ми маємо Вас затримати та доставити до найближчого ТЦК та СП, згідно з частиною 5 статті 24 Закону України «Про Національну поліцію», а також відповідно до абзацу 6 пункту 16 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560».

Інформаційно: якщо у особи виникають запитання щодо походження інформації, відображеної у службовому планшетному пристрої, слід пояснити, що органи Національної поліції України за зверненням районних (міських) ТЦК та СП, органів СБУ та розвідувальних органів, надісланим у вигляді набору даних шляхом електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів та єдиною інформаційною системою МВС, здійснюють адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210¹ КУпАП, до найближчого районного (міського) ТЦК та СП, органів СБУ.

Зазначена інформаційна взаємодія здійснюється відповідно до вимог Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства оборони України (далі – МОУ), Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, затвердженого спільним Наказом Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України 18 травня 2023 року № 290/411, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 червня 2023 року за № 1052/40108.

Електронні звернення відносно порушників мобілізаційного законодавства формуються в інформаційних ресурсах МОУ у визначеному електронному форматі та надходять до інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» відповідно до Положення про інформаційно-комунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України» яке затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03 серпня 2017 року № 676 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 березня 2025 року № 221), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за № 1059/30927.

Такі звернення реєструються в системі ПНП, відповідно до Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року № 100, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 223/33194, з автоматичним присвоєнням порядкових номерів єдиного обліку.

5. Повідомлення про проведення поверхневої перевірки

Перед тим, як помістити затриману особу до службового транспортного засобу, рекомендовано здійснювати поверхневу перевірку на наявність заборонених предметів, які становлять загрозу життю чи здоров'ю речей, обіг яких заборонено чи обмежено.

« – На підставі статті 34 Закону України «Про Національну поліцію» ми маємо здійснити ВАМ поверхневу перевірку відповідно до встановлених вимог».

Інформаційно: поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу.

6. Складання протоколу про адміністративне затримання

Поліцейський доставляє затриманого до ТЦК та СП.

Порядок складання протоколу про адміністративне затримання визначений статтею 261 КУпАП, а також відповідно до пункту 5 розділу III Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 06 листопада 2015 року № 1376 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 грудня 2024 року № 818), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1496/27941:

- *Про адміністративне затримання складається протокол, у якому зазначаються:*

- *дата і місце його складення;*
- *посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол;*
- *відомості про особу затриманого;*
- *час і мотиви затримання.*

ЧАСТИНА 5

ДІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІД ЧАС ЗУПИНКИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ НА БЛОКПОСТУ ТА ПЕРЕВІРКИ ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ РАЗОМ ІЗ ДОКУМЕНТОМ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ, ТА ВЧИНЕННЯ ЦІЄЮ ОСОБОЮ ЗЛІСНОЇ НЕПОКОРИ

1. Загальні підстави функціонування блокпостів

Антитерористичні, контрдиверсійні заходи на території області, які передбачають виставлення у визначених місцях блокпостів та роботу спільних груп (СБУ, ТЦК, поліція), проводяться на підставі відповідного рішення обласної військової адміністрації.

Інформацію про таке рішення рекомендується заповнити для конкретного блокпоста:

Рішення _____ обласної військової адміністрації
від _____ 202__ року № _____.

Установлений термін проведення заходів до: _____

*(конкретна дата, зазначена у рішенні, або до
особливого розпорядження).*

Інформаційно: блокпост – посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на вході/виході (в'їзді/виїзді) на територію/з території, де введено воєнний стан і встановлено особливий режим (за винятком державного кордону), на якому облаштовуються місця для перевірки осіб, транспортних засобів, багажу та вантажів, позиції вогневих засобів та бойової техніки, місця для відпочинку та забезпечення життєдіяльності особового складу, який виконує завдання на такому пункті, до складу якого можуть входити службові особи військових формувань та правоохоронних органів, які відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану (абзац 2 пункту 3 Порядку встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1455).

2. Повноваження щодо зупинки транспортних засобів на блокпостах

Відповідно до абзацу 11 пункту 10 Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1456, **уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби в разі проїзду транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти в'їзду–виїзду.**

3. Заходи контролю на блокпостах

Відповідно до підпункту 1 пункту 20 Порядку встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1455, заходи з контролю в'їзду/виїзду на блокпостах включають:

- перевірку документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи;
- перевірку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу (документів на транспортний засіб, документів на вантаж, дорожнього листа тощо);
- проведення огляду транспортного засобу та вантажу (товару) щодо відповідності документам на вантаж (товар);
- затримання осіб, транспортних засобів, вантажу (товару), проведення їх огляду та передачу їх уповноваженим представникам правоохоронних органів;
- тимчасове обмеження (заборону) руху транспортних засобів та осіб.

4. Повноваження поліції під час воєнного стану

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», поліція бере участь відповідно до повноважень у забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації у разі їх введення на всій території України або в окремій місцевості.

Відповідно до частини 5 статті 24 Закону України «Про Національну поліцію», працівники поліції беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП, а також здійснюють адміністративне затримання та доставлення до цих центрів та органів призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210¹ КУпАП.

5. Стаття 35 Закону України «Про Національну поліцію». Зупинення транспортного засобу

1. Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі:

1. якщо водій порушив Правила дорожнього руху;
2. якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу;
3. якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення;

4. якщо транспортний засіб перебуває в розшуку;
5. якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути;
6. якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод;
7. якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху;
8. якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху;
9. порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв;
10. якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту;
11. якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для утримання військовополонених.

6. Представлення поліцейського

Підійшовши до автомобіля та звертаючись до громадянина, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук (частина 3 статті 18 Закону України «Про Національну поліцію»).

« – Добрий день! Дільничний офіцер поліції відділу поліції № 2 Дніпровського УП № 1 ГУНП у м. Києві, лейтенант поліції Іваненко».

Рекомендовано: для недопущення ескалації конфлікту поліцейський, який першим ініціює комунікацію, може самостійно, не чекаючи вимоги, пред'явити службове посвідчення.

7. Фото– та відеофіксація

Під час спілкування з особою, поліцейський зобов'язаний повідомити її про те, що всі дії безперервно фіксуються на бодікамеру поліцейського, оскільки застосування технічних приладів є одним із превентивних поліцейських заходів. Також, це здійснюється з метою забезпечення відкритості, об'єктивності та дотримання прав усіх учасників під час спілкування.

« – Повідомляю Вас, що всі наші дії безперервно фіксуються на нагрудну бодікамеру відповідно до статті 40 Закону України «Про Національну поліцію»».

Важливо: всі дії поліцейського (у тому числі службове посвідчення) знімати дозволено, так як діяльність Національної поліції України здійснюється на засадах відкритості та прозорості в межах, визначених Конституцією та законами України (стаття 9 Закону України «Про Національну поліцію»).

8. Законна вимога про пред'явлення документів

« – Повідомляю, що причиною Вашої зупинки є пункт 7 частини 1 статті 35 Закону України «Про Національну поліцію» (уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху)».

« – На підставі частини 2 статті 32 Закону України «Про Національну поліцію» пред'явіть, будь ласка, Ваш військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує Вашу особу».

Інформаційно: на підставі частини 2 статті 32 Закону України «Про Національну поліцію» у період дії воєнного стану та/або під час мобілізації (крім цільової) поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах.

Громадянин відмовляється надати будь-який документ, що посвідчує його особу, та чинить злісну непокору законним вимогам поліцейського

9. Вчинення непокори та відмова від надання документів

Під час спілкування громадянин чинить непокору, відмовляється надати документи для перевірки та намагається вербально образити поліцейського, тощо.

У такому випадку поліцейський під час спілкування повідомляє громадянина про його затримання за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 185 КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця», а саме за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, та про подальше доставлення до найближчого територіально відокремленого підрозділу поліції для встановлення особи.

« – Громадянине, Вас затримано за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення – злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського».

«Водію, Ви маєте право повідомити іншу особу, яка має посвідчення водія відповідної категорії, для прибуття до місця зупинки (блокпост) та відгону автомобіля. До прибуття зазначеної особи транспортний засіб має залишатися у безпечному місці під контролем поліцейських».

10. Роз'яснення прав затриманій особі

Одразу після повідомлення громадянину про адміністративне затримання посадова особа (поліцейський), що його здійснює, роз'яснює особі, яка вчинила адміністративне правопорушення, її права, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП.

Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, **НЕГАЙНО** повідомляються її родичі, а на її прохання – також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган (частина 3 статті 261 КУпАП).

Відповідно до статті 59 Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, така допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Згідно із Законом України «Про безоплатну правничу допомогу», а також пунктами 2, 10 Порядку інформування центрів з надання безоплатної правничої допомоги про випадки затримання осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363, затриманій особі обов'язково роз'яснюється право на отримання безоплатної вторинної правничої допомоги та забезпечується невідкладне інформування відповідного центру з надання безоплатної правничої допомоги.

*Також здійснюється повідомлення до Регіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги за єдиним номером **0 800 213 103**.*

Важливо: У разі відмови особи від захисника під час адміністративного затримання безоплатна вторинна правнича допомога може не надаватися, проте така відмова обов'язково підлягає належній фіксації технічними засобами відеозапису, зокрема за допомогою бодікамери поліцейського, із чітким усним підтвердженням особою своєї відмови.

Інформаційно: «Відповідно до пункту 2 Порядку інформування центрів з надання безоплатної правничої допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363, негайно з моменту затримання особи суб'єкт подання інформації повідомляє за допомогою телефонного, факсимільного зв'язку на єдиний контактний номер телефону системи надання безоплатної правничої допомоги (0 800 213 103) (контактний центр системи надання безоплатної правничої допомоги) та інші телефонні номери, електронної пошти або через комплексну інформаційно-аналітичну систему забезпечення надання безоплатної правничої допомоги (далі – система) відповідному регіональному/міжрегіональному центру з надання безоплатної правничої допомоги (далі – центр), **крім випадків адміністративного затримання, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника**».

11. Повідомлення про проведення поверхневої перевірки

Перед тим, як помістити затриману особу до службового транспортного засобу, рекомендовано здійснювати поверхневу перевірку на наявність заборонених предметів, які становлять загрозу життю чи здоров'ю, речей, обіг яких заборонено чи обмежено.

« – На підставі статті 34 Закону України «Про Національну поліцію» ми маємо здійснити ВАМ поверхневу перевірку відповідно до встановлених вимог».

Інформаційно: поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу.

12. Доставлення до підрозділу поліції

Після проведення поверхневої перевірки особу поміщають до службового автомобіля та доставляють до найближчого підрозділу поліції.

Відповідно до абзацу 2, пункту 1, розділу V Інструкції з організації діяльності підрозділів дотримання прав людини Національної поліції України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 16 жовтня 2024 року № 699, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2024 року за № 1589/42934 про кожне затримання поліцейський, який його здійснив, невідкладно повідомляє, зокрема, за допомогою технічних засобів електронних комунікацій працівника підрозділу дотримання прав людини (далі — ДПЛ) / окремого інспектора ДПЛ органу (підрозділу) поліції, найближчого до місця фактичного затримання, здійснює первинне створення запису в ІІ «Custody Records» системи «ІПНП» на планшетному пристрої та доставлення затриманого до зазначеного органу (підрозділу) поліції з обов'язковим застосуванням технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису під час перебування затриманого під контролем поліції.

13. Встановлення затриманої особи

Для встановлення особи застосовується частина друга Методичних рекомендацій (**РЕКОМЕНДАЦІЙНІ МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИ** (у разі відсутності / відмови пред'явити документи)).

14. Складання протоколу про адміністративне затримання

Після встановлення особи в підрозділі поліції складається протокол про адміністративне затримання визначений статтею 261 КУпАП, а також відповідно до пункту 5 розділу III Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 06 листопада 2015 року № 1376 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 грудня 2024 року № 818), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1496/27941:

- *Про адміністративне затримання складається протокол, у якому зазначаються:*

- *дата і місце його складення;*
- *посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол;*
- *відомості про особу затриманого;*
- *час і мотиви затримання.*

15. Складання протоколу про адміністративне правопорушення

Після складання протоколу про адміністративне затримання, в підрозділі поліції складається протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порядок складання протоколу про адміністративне правопорушення визначений в розділі II Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 06 листопада 2015 року № 1376 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 грудня 2024 року № 818), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1496/27941.

16. Перевірка по ІПНП та доставлення до ТЦК та СП

Після встановлення особи відповідно до вимог абзацу 6 пункту 16 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560, поліцейським здійснюється перевірка наявності інформації в реєстрах та базах (банках) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, про розшук такої особи.

Поліцейський за допомогою планшетного пристрою в ІПНП заходить у вкладку «ОСОБА», де у відповідні поля вносить дані громадянина (прізвище, ім'я, по батькові та рік народження).

У разі отримання зареєстрованого звернення від ТЦК та СП щодо вчинення громадянином адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 або 210¹ КУпАП, поліцейський зобов'язаний повідомити про це перевіреного громадянина, а також членів складу групи оповіщення.

« – Пане Петро, у нас офіційна інформація від ТЦК та СП щодо вчинення Вами адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 або 210¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ми маємо Вас доставити до найближчого ТЦК та СП, згідно з частиною 5 статті 24 Закону України «Про Національну поліцію», а також відповідно до абзацу 6 пункту 16 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560».

Інформаційно: якщо у особи виникають запитання щодо походження інформації, відображеної у службовому планшетному пристрої, слід пояснити, що органи Національної поліції України за зверненням районних (міських)

ТЦК та СП, органів СБУ та розвідувальних органів, надісланим у вигляді набору даних шляхом електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів та єдиною інформаційною системою МВС, здійснюють адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210¹ КУпАП, до найближчого районного (міського) ТЦК та СП, органів СБУ.

Зазначена інформаційна взаємодія здійснюється відповідно до вимог Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства оборони України (далі – МОУ), Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, затвердженого спільним Наказом Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України 18 травня 2023 року № 290/411, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 червня 2023 року за № 1052/40108.

Електронні звернення відносно порушників мобілізаційного законодавства формуються в інформаційних ресурсах МОУ у визначеному електронному форматі та надходять до інформаційно–комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» Положення про яку затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03 серпня 2017 року № 676, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за № 1059/30927.

Такі звернення реєструються в системі ПНП, відповідно до Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року № 100, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 223/33194, з автоматичним присвоєнням порядкових номерів єдиного обліку.

17. Складання протоколу про адміністративне затримання

Після встановлення особи, у разі якщо під час перевірки через інформаційно–пошукову підсистему ПНП встановлено наявність звернення від ТЦК та СП щодо вчинення громадянином адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210 або 210¹ КУпАП, поліцейський доставляє затриманого до ТЦК та СП.

Порядок складання протоколу про адміністративне затримання визначений статтею 261 КУпАП, а також відповідно до пункту 5 розділу III Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 06 листопада 2015 року № 1376 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 грудня 2024 року № 818), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1496/27941:

- *Про адміністративне затримання складається протокол, у якому зазначаються:*

- *дата і місце його складення;*
- *посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол;*
- *відомості про особу затриманого;*
- *час і мотиви затримання.*

**УВАГА! ТЕРМІН АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАТРИМАННЯ МОЖЕ
ТРИВАТИ НЕ БІЛЬШ ЯК ТРИ ГОДИНИ.**

ЧАСТИНА 6

ДІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІД ЧАС ЗУПИНКИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ НА БЛОКПОСТУ ТА ПЕРЕВІРКИ ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ РАЗОМ ІЗ ДОКУМЕНТОМ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ, У РАЗІ ЇХ ДОБРОВІЛЬНОГО НАДАННЯ

1. Загальні підстави функціонування блокпостів

Антитерористичні, контрдиверсійні заходи на території області, які передбачають виставлення у визначених місцях блокпостів та роботу спільних груп (СБУ, ТЦК, поліція), проводяться на підставі відповідного рішення обласної військової адміністрації.

Інформацію про таке рішення рекомендується заповнити для конкретного блокпоста:

Рішення _____ обласної військової
адміністрації від _____ 202__ року № _____.

Установлений термін проведення заходів до: _____
(конкретна дата, зазначена у
рішенні, або до особливого розпорядження).

Інформаційно: блокпост – посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на вході/виході (в'їзді/виїзді) на територію/з території, де введено воєнний стан і встановлено особливий режим (за винятком державного кордону), на якому облаштовуються місця для перевірки осіб, транспортних засобів, багажу та вантажів, позиції вогневих засобів та бойової техніки, місця для відпочинку та забезпечення життєдіяльності особового складу, який виконує завдання на такому пункті, до складу якого можуть входити службові особи військових формувань та правоохоронних органів, які відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану (абзац 2 пункту 3 Порядку встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1455).

2. Повноваження щодо зупинки транспортних засобів на блокпостах

Відповідно до абзацу 11 пункту 10 Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1456, **уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби в разі проїзду транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти в'їзду–виїзду.**

3. Заходи контролю на блокпостах

Відповідно до підпункту 1 пункту 20 Порядку встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1455, заходи з контролю в'їзду/виїзду на блокпостах включають:

- перевірку документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи;
- перевірку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу (документів на транспортний засіб, документів на вантаж, дорожнього листа тощо);
- проведення огляду транспортного засобу та вантажу (товару) щодо відповідності документам на вантаж (товар);
- затримання осіб, транспортних засобів, вантажу (товару), проведення їх огляду та передачу їх уповноваженим представникам правоохоронних органів;
- тимчасове обмеження (заборону) руху транспортних засобів та осіб.

4. Повноваження поліції під час воєнного стану

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», поліція бере участь відповідно до повноважень у забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.

Відповідно до частини 5 статті 24 Закону України «Про Національну поліцію», працівники поліції беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП, а також здійснюють адміністративне затримання та доставлення до цих центрів та органів призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

5. Стаття 35 Закону України «Про Національну поліцію». Зупинення транспортного засобу

Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі:

1. якщо водій порушив Правила дорожнього руху;
2. якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу;
3. якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення;
4. якщо транспортний засіб перебуває в розшуку;

5. якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути;

6. якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод;

7. якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху;

8. якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху;

9. порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв;

10. якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту;

11. якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для утримання військовополонених.

6. Представлення поліцейського

Підійшовши до автомобіля та звертаючись до громадянина, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук (частина 3 статті 18 Закону України «Про Національну поліцію»).

« – Добрий день! Дільничний офіцер поліції відділу поліції № 2 Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, лейтенант поліції Іваненко».

Рекомендовано: для недопущення ескалації конфлікту поліцейський, який першим ініціює комунікацію, може самостійно, не чекаючи вимоги, пред'явити службове посвідчення.

7. Фото– та відеофіксація

Під час спілкування з особою, поліцейський зобов'язаний повідомити її про те, що всі дії безперервно фіксуються на бодікамеру поліцейського, оскільки застосування технічних приладів є одним із превентивних поліцейських заходів. Також, це здійснюється з метою забезпечення відкритості, об'єктивності та дотримання прав усіх учасників під час спілкування.

« – Повідомляю Вас, що всі наші дії безперервно фіксуються на нагрудну бодікамеру відповідно до статті 40 Закону України «Про Національну поліцію»».

Важливо: всі дії поліцейського (у тому числі службове посвідчення) знімати дозволено, так як діяльність Національної поліції України здійснюється на засадах відкритості та прозорості в межах, визначених Конституцією та законами України (стаття 9 Закону України «Про Національну поліцію»).

8. Законна вимога про пред'явлення документів

« – Вас було зупинено на підставі пункту 7 частини 1 статті 35 Закону України «Про Національну поліцію» (уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху)».

« – На підставі частини 2 статті 32 Закону України «Про Національну поліцію» пред'явіть, будь ласка, Ваш військово–обліковий документ разом з документом, що посвідчує Вашу особу».

Інформаційно: на підставі частини 2 статті 32 Закону України «Про Національну поліцію» у період дії воєнного стану та/або під час мобілізації (крім цільової) поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах.

9. Перевірка по ІПНП та доставлення до ТЦК та СП

Згідно з вимогами абзацу 6 пункту 16 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560, поліцейським здійснюється перевірка наявності інформації в реєстрах та базах (банках) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, про розшук такої особи.

Поліцейський за допомогою планшетного пристрою в ІПНП заходить у вкладку «ОСОБА», де у відповідні поля вносить дані громадянина (прізвище, ім'я, по батькові та рік народження).

У разі отримання зареєстрованого звернення від ТЦК та СП щодо вчинення громадянином адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 або 210¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення, поліцейський зобов'язаний повідомити про це перевіреного громадянина, а також членів складу групи оповіщення.

« – Пане Петро, у нас офіційна інформація від ТЦК та СП щодо вчинення Вами адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 або 210¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ми маємо Вас затримати та доставити до найближчого ТЦК та СП, згідно з частиною 5 статті 24 Закону України «Про Національну поліцію», а також відповідно до абзацу 6 пункту 16 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560».

Інформаційно: якщо у особи виникають запитання щодо походження інформації, відображеної у службовому планшетному пристрої, слід пояснити, що органи Національної поліції України за зверненням районних (міських)

ТЦК та СП, органів СБУ та розвідувальних органів, надісланим у вигляді набору даних шляхом електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів та єдиною інформаційною системою МВС, здійснюють адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210¹ КУпАП, до найближчого районного (міського) ТЦК та СП, органів СБУ.

Зазначена інформаційна взаємодія здійснюється відповідно до вимог Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства оборони України (далі – МОУ), Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, затвердженого спільним Наказом Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України 18 травня 2023 року № 290/411, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 червня 2023 року за № 1052/40108.

Електронні звернення відносно порушників мобілізаційного законодавства формуються в інформаційних ресурсах МОУ у визначеному електронному форматі та надходять до інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» відповідно до Положення про інформаційно-комунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України» яке затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03 серпня 2017 року № 676 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 березня 2025 року № 221), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за № 1059/30927.

Такі звернення реєструються в системі ПНП, відповідно до Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року № 100, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 223/33194, з автоматичним присвоєнням порядкових номерів єдиного обліку.

10. Повідомлення про проведення поверхневої перевірки

Перед тим, як помістити затриману особу до службового транспортного засобу, рекомендовано здійснювати поверхневу перевірку на наявність заборонених предметів, які становлять загрозу життю чи здоров'ю речей, обіг яких заборонено чи обмежено.

« – На підставі статті 34 Закону України «Про Національну поліцію» ми маємо здійснити ВАМ поверхневу перевірку відповідно до встановлених вимог».

Інформаційно: поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу.

11. Складання протоколу про адміністративне затримання

Поліцейський доставляє затриманого до ТЦК та СП.

Порядок складання протоколу про адміністративне затримання визначений статтею 261 КУпАП, а також відповідно до пункту 5 розділу III Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 06 листопада 2015 року № 1376 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 грудня 2024 року № 818), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1496/27941:

- *Про адміністративне затримання складається протокол, у якому зазначаються:*

- *дата і місце його складення;*
- *посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол;*
- *відомості про особу затриманого;*
- *час і мотиви затримання.*

**УВАГА! ТЕРМІН АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАТРИМАННЯ МОЖЕ
ТРИВАТИ НЕ БІЛЬШ ЯК ТРИ ГОДИНИ.**

ЧАСТИНА 7**ДІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРИ ВИЯВЛЕННІ ОСОБИ, ЯКА САМОВІЛЬНО ЗАЛИШИЛА ВІЙСЬКОВУ ЧАСТИНУ АБО МІСЦЕ СЛУЖБИ****1. Представлення поліцейського**

Підійшовши та звертаючись до громадянина, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук (частина 3 статті 18 Закону України «Про Національну поліцію»)

« – Добрий день! Дільничний офіцер поліції відділу поліції № 2 Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, лейтенант поліції Іваненко».

Рекомендовано: для недопущення ескалації конфлікту поліцейський, який першим ініціює комунікацію, може самостійно, не чекаючи вимоги, пред'явити службове посвідчення.

2. Фото– та відеофіксація

Під час спілкування з особою, поліцейський зобов'язаний повідомити її про те, що всі дії безперервно фіксуються на бодікамеру поліцейського, оскільки застосування технічних приладів є одним із превентивних поліцейських заходів. Також, це здійснюється з метою забезпечення відкритості, об'єктивності та дотримання прав усіх учасників під час спілкування.

« – Повідомляю Вас, що всі наші дії безперервно фіксуються на нагрудну бодікамеру відповідно до статті 40 Закону України «Про Національну поліцію»».

Важливо: всі дії поліцейського (у тому числі службове посвідчення) знімати дозволено, так як діяльність Національної поліції України здійснюється на засадах відкритості та прозорості в межах, визначених Конституцією та законами України (стаття 9 Закону України «Про Національну поліцію»).

3. Законна вимога про пред'явлення документів

« – На підставі частини 2 статті 32 Закону України «Про Національну поліцію» пред'явіть, будь ласка, Ваш військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує Вашу особу».

Інформаційно: на підставі частини 2 статті 32 Закону України «Про Національну поліцію» у період дії воєнного стану та/або під час мобілізації (крім цільової) поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово–облікового документа разом з документом, що посвідчує особу, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах.

4. Перевірка по ІПП

Поліцейський за допомогою планшетного пристрою в ІПП заходить у вкладку «ОСОБА», де у відповідні поля вносить дані громадянина (прізвище, ім'я, по батькові та рік народження). Під час перевірки особи за допомогою, встановлено, що особа перебуває в розшуку за ініціативою слідчого ДБР за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 407 Кримінального кодексу України, та потребує негайного інформування ініціатора розшуку.

Після встановлення зазначеного факту, а також під час перевірки документів, поліцейський зобов'язаний вжити заходів особистої безпеки. Зокрема, здійснюється візуальний огляд особи з метою виявлення наявності вогнепальної зброї або інших предметів, що можуть становити небезпеку, з урахуванням можливості того, що особа може бути озброєною.

5. Перевірка наявності ухвали слідчого судді/суду про дозвіл на затримання з метою приводу

Поліцейський зобов'язаний негайно зв'язатися з ініціатором розшуку за номером телефону, зазначеним у вкладці ІПП, де відображено інформацію про розшук особи ДБР, та уточнити наявність ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання особи з метою приводу.

6. Відсутня ухвала слідчого судді/суду про дозвіл на затримання з метою приводу

Поліцейський відбирає у особи письмове пояснення, у якому обов'язково зазначається:

- інформація про обізнаність щодо виклику до ТУ ДБР;
- причини неприбуття (за наявності);
- зобов'язання прибути до відповідного територіального управління ДБР.

Поліцейський інформує слідчого ДБР про результати:

- *факт встановлення особи;*
- *зміст отриманого пояснення;*
- *визначений особою час прибуття.*

ВАЖЛИВО: У разі відсутності ухвали слідчого судді або суду про дозвіл на затримання з метою приводу, ми не можемо здійснити затримання особи!

7. Наявна ухвала слідчого судді/суду про дозвіл на затримання з метою приводу

Інформаційно: в ІПНП в розділі «РОЗШУК» має міститися інформація про наявність ухвали суду про дозвіл на затримання з метою приводу, як особи, що розшукується, від органів досудового розслідування, номер кримінального провадження, кваліфікація кримінального правопорушення (частина 5 статті 407 КК України), номер телефону ініціатора розшуку.

« – Пане Петро, повідомляємо, що згідно з даними ІПНП, щодо Вас діє ухвала слідчого судді (або суду) про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у зв'язку з підозрою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 407 КК України.

У зв'язку з наявністю такої ухвали та оголошенням Вас у розшук, я зобов'язаний Вас затримати для подальшої передачі уповноваженій особі та доставки Вас до суду, який ухвалив відповідне рішення».

Інформаційно: статтею 191 КПК визначено дії уповноважених службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання:

затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу;

у разі затримання на транспорті місцем затримання вважається територія району, на якій особа затримана;

у разі затримання особи на громадському транспорті, незапланована зупинка якого неможлива без зайвих труднощів, місцем затримання вважається територія району, на якій розташована найближча попутна зупинка громадського транспорту;

у разі затримання особи на авіаційному або морському транспорті під час здійснення рейсу за межі державного кордону України місцем затримання вважається порт у межах державного кордону України, в якому почався цей рейс.

Інформаційно: уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

8. Роз'яснення прав затриманій особі

Одразу після повідомлення громадянину про затримання посадова особа (поліцейський), що його здійснює, роз'яснює особі, яка вчинила правопорушення, її права, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України.

Відповідно до статті 59 Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, така допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Згідно із Законом України «Про безоплатну правничу допомогу», а також пунктами 2, 10 Порядку інформування центрів з надання безоплатної правничої допомоги про випадки затримання осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363, затриманій особі обов'язково роз'яснюється право на отримання безоплатної вторинної правничої допомоги та забезпечується невідкладне інформування відповідного центру з надання безоплатної правничої допомоги.

*Також здійснюється повідомлення до Регіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги за єдиним номером **0 800 213 103**.*

Інформаційно: Відповідно до пункту 2 Порядку інформування центрів з надання безоплатної правничої допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363, негайно з моменту затримання особи суб'єкт подання інформації повідомляє за допомогою телефонного, факсимільного зв'язку на єдиний контактний номер телефону системи надання безоплатної правничої допомоги (0 800 213 103) (контактний центр системи надання безоплатної правничої допомоги) та інші телефонні номери, електронної пошти або через комплексну інформаційно-аналітичну систему забезпечення надання безоплатної правничої допомоги відповідному регіональному/міжрегіональному центру з надання безоплатної правничої допомоги, **крім випадків адміністративного затримання, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника».**

Інформаційно: відповідно до статті 213 КПК:

1. Уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов'язана надати затриманій особі можливість негайно повідомити про своє затримання та місце перебування близьких родичів, членів сім'ї чи інших осіб за вибором цієї особи.

Якщо уповноважена службова особа, що здійснила затримання, має підстави для обґрунтованої підозри, що при повідомленні про затримання ця особа може зашкодити досудовому розслідуванню, вона може здійснити таке повідомлення самотійно, проте без порушення вимоги щодо його негайності.

2. У разі затримання неповнолітньої особи уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов'язана негайно повідомити про це його батьків або усиновителів, опікунів, піклувальників, орган опіки та піклування.

3. У разі затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним службових обов'язків уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов'язана негайно повідомити про це відповідний розвідувальний орган.

У разі затримання державного виконавця чи приватного виконавця уповноважена службова особа, яка здійснювала затримання, зобов'язана протягом 24 годин повідомити про це Міністерство юстиції України, а щодо осіб, які є приватними виконавцями, – Міністерство юстиції України та Раду приватних виконавців України.

4. Уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов'язана негайно повідомити про це орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги. У разі неприбуття в установлений законодавством строк захисника, призначеного органом (установою), уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги, уповноважена службова особа негайно повідомляє про це відповідний орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги.

5. Службова особа, відповідальна за перебування та забезпечення дотримання прав затриманих, зобов'язана перевірити дотримання вимог цієї статті, а в разі нездійснення повідомлення про затримання – здійснити передбачені цією статтею дії самостійно.

6. У разі наявності на утриманні затриманої особи дитини, яка залишилася без батьківського піклування, уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов'язана негайно повідомити уповноважений підрозділ органів Національної поліції та орган опіки та піклування за місцем перебування такої дитини про факт залишення дитини без батьківського піклування для вжиття невідкладних заходів щодо тимчасового влаштування дитини.

Інформаційно: відповідно до частини 6 статті 193 КПК слідчий суддя після затримання не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки до місця кримінального провадження має розглянути за участю затриманого питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід у встановленому законом порядку.

ЦІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НЕ Є НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМ АКТОМ ТА НЕ ВСТАНОВЛЮЮТЬ ПРАВОВИХ ВИМОГ, ОБОВ'ЯЗКОВИХ ДО ВИКОНАННЯ.

ВОНИ МАЮТЬ ВИКЛЮЧНО РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР І ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЯК ДОПОМІЖНИЙ МАТЕРІАЛ У СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.

**Начальник Департаменту
головної інспекції та
дотримання прав людини
Національної поліції України
полковник поліції**

Руслан ГОРЯЧЕНКО